



COMUNE DI CALVIZZANO
(Città Metropolitana di Napoli)

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE
DI AIUTI A CARATTERE
STRAORDINARIO**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale in data 12.04.2023 n. 23

Art. 1 – Definizioni

Ai fini della presente disciplina valgono le seguenti definizioni:

1. *aiuto economico straordinario*: forma di sostegno straordinario ed “una tantum” a favore di persone o nuclei familiari con reddito insufficiente per far fronte a necessità, di carattere eccezionale e indifferibile, connesse esclusivamente al soddisfacimento di bisogni primari.
2. *ISEE*: indicatore della situazione economica equivalente, così come previsto dal DPCM 159/2013 e smi

Articolo 2 – Oggetto

La presente disciplina definisce i criteri di accesso, di gestione e di erogazione delle forma di sostegno straordinario ed “una tantum” che, nei limiti delle risorse di bilancio annualmente disponibili, il Comune può erogare al fine di ridurre o superare il temporaneo stato di bisogno economico – finanziario in cui persone singole o nuclei familiari possano trovarsi a causa di insufficienza del reddito e/o di mancanza di altre risorse economiche alternative, esclusivamente per far fronte a necessità, di carattere eccezionale e indifferibile, connesse al soddisfacimento di bisogni primari.

Gli aiuti economici di cui alla presente disciplina sono da intendersi esclusivamente quale forma di sostegno straordinario ed “una tantum”.

Secondo il principio di sussidiarietà, gli interventi previsti dalla presente disciplina vanno ad integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici o privati che, a vario titolo, supportano i nuclei familiari o i singoli ma non possono essere cumulati con questi ultimi.

Articolo 3 – Valutazione dello stato di bisogno

La valutazione dello stato di bisogno sarà effettuata dall’ufficio politiche sociali del Comune. Si considerano in stato di bisogno economico coloro che si trovano nella condizione di insufficienza del reddito familiare per il soddisfacimento dei bisogni primari di tutti i membri del nucleo familiare, in mancanza accertata di persone all’interno del nucleo medesimo o della rete familiare che vi provvedano.

Indicatore dello stato di bisogno ai fini della presente disciplina è l’incapacità di provvedere al soddisfacimento delle necessità alimentari primarie in rapporto al numero, all’età e alle condizioni di salute dei componenti il nucleo stesso e alla disponibilità delle fonti essenziali per il proprio sostentamento.

In relazione ai minori si considera bisogno primario anche la dotazione di pannolini monouso.

Articolo 4 – Modalità di erogazione dei contributi

Le modalità di erogazione degli aiuti economici di cui al presente regolamento non potranno mai rivestire la forma di elargizione di somme di denaro ma potranno esclusivamente comprendere la consegna dei beni richiesti tra quelli elencati nel successivo art. 11 ovvero l’eventuale erogazione di buoni spendibili in negozi convenzionati (ticket service).

Il contributo potrà essere erogato solo su relazione espressa dei servizi sociali che provvederanno a comunicare tale richiesta preventivamente all’ambito sociale di zona ed in caso di inerzia dello stesso. L’eventuale successiva erogazione sarà comunicata all’ambito sociale di zona ed alla guardia di finanza per i controlli di merito.

Articolo 5 – Destinatari

Possono beneficiare degli aiuti economici i residenti che si trovino nelle condizioni sopra indicate e che non dispongano delle risorse sufficienti a sostenere le primarie necessità personali e familiari.

I cittadini stranieri residenti devono essere in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità o con documento attestante la regolare presentazione di richiesta di rinnovo.

Articolo 6 - Condizioni generali di accesso

Possono essere ammessi all'aiuto di cui alla presente disciplina le persone o nuclei familiari che presentino i seguenti requisiti:

- iscrizione all'anagrafe della popolazione residente; i cittadini stranieri residenti devono essere in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità o documento attestante la regolare presentazione di richiesta di rinnovo;
- valutazione del servizio sociale referente in cui si attesta lo stato di bisogno e la insufficienza delle risorse economiche disponibili per sostenere le spese relative al soddisfacimento dei bisogni primari del beneficiario o di un componente il nucleo familiare;
- ISEE, in corso di validità, inferiore o uguale ad €. 3.000,00;
- assenza di godimento, da parte di componenti il Nucleo Familiare, al momento della presentazione della richiesta, di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, né ammortizzatori sociali, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni e comunque denominati, a componenti il Nucleo Familiare (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Reddito e pensione di cittadinanza, Assegno Unico, Bonus prima casa per i giovani under 36, Bonus affitto, Riduzione delle tasse universitarie, bonus ambito sociale ecc.);
- mancanza di titolarità di patrimonio mobiliare e immobiliare, fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.
- mancanza di titolarità e disponibilità maggioritaria di beni registrabili (articolo 2683 del Codice Civile) in numero complessivamente superiore all'unità;
- non essere intestatari di più di una utenza elettrica domestica;
- non essere intestatari di utenze elettriche non domestiche;
- non essere intestatari di più di una utenza del gas;
- iscrizione aggiornata alle liste di collocamento ed alle agenzie interinali per il lavoro, qualora ricorra la possibilità da parte dei componenti il nucleo familiare;

Ai fini della ammissione al beneficio, saranno altresì considerati, nella relazione del Servizio Sociale, eventuali rapporti conflittuali con l'Ente e/o comportamenti aggressivi nei confronti degli operatori ovvero eventuali danni o occupazioni abusivamente di beni mobili e immobili del patrimonio pubblico.

Articolo 7 - Modalità di valutazione della situazione economica

La situazione economica è valutata sulla base di idonea documentazione utile a comprovare l'effettiva ed attuale condizione personale e familiare.

Concorrono alla formazione della situazione economica le entrate di tutti i componenti la famiglia anagrafica, oltre che di ogni altro convivente con vincoli di parentela o affinità, fatto salvo il coinvolgimento della rete familiare e parentale delle persone non conviventi, per il loro eventuale possibile sostegno.

Nella valutazione della situazione economica del richiedente si terrà conto della sua eventuale convivenza continuativa con terze persone, anche se non formalmente inserite nel nucleo anagrafico.

La situazione economica è in ogni caso valutata con riferimento alle entrate a qualsiasi titolo

percepiti ed alle provvidenze fruite (agevolazioni e/o esenzioni) dal nucleo familiare al momento della presentazione della domanda di contributo, tenuto conto delle dichiarazioni e della documentazione presentata.

Gli aiuti economici si intendono assegnati al nucleo familiare anagrafico; le eventuali istanze prodotte dal singolo componente verranno ricondotte nella valutazione della situazione economica familiare.

Nel caso in cui venga accertata una situazione economica e patrimoniale differente da quella dichiarata, il contributo, eventualmente già riconosciuto, è revocato con effetto immediato, fatto salvo l'esercizio dell'azione di rivalsa nei confronti del beneficiario e la denuncia alla competente autorità giudiziaria.

Ai fini dell'ammissione ai contributi economici sono obbligatoriamente e preliminarmente considerati eventuali altri benefici di cui il soggetto o la famiglia hanno diritto sulla base della normativa nazionale o regionale o messi a disposizione da soggetti privati con finalità sociali. In tal caso il servizio sociale assisterà il richiedente nella presentazione delle eventuali domande agli enti competenti.

Qualora il richiedente presenti morosità pregresse nei confronti del Comune, prima dell'erogazione dei contributi sono concordate con gli uffici competenti tempi e modalità di rientro.

Il servizio sociale competente è tenuto a verificare, prima dell'erogazione del contributo, le eventuali autocertificazioni presentate anche in merito ad assenza di altre fonti di contributi comunque denominate. A tali effetti dovrà avvalersi della collaborazione della PM, della Guardia di finanza e/o delle autorità competenti.

Articolo 8 - Modalità di quantificazione degli aiuti economici

La quantificazione del sostegno viene definita in relazione alla condizione economica familiare rilevata nel rispetto dei limiti stabiliti per ciascuna tipologia di aiuto. Il Comune interviene con propri contributi economici solo dopo aver accertato l'assenza di una rete familiare in grado di sostenere il possibile beneficiario. Fermo restando gli obblighi previsti dalla legge, la quantificazione degli interventi verrà posta in relazione anche alla capacità di aiuto ed alle risorse proprie della rete parentale.

Articolo 9 - Aiuto Economico Straordinario

Il Comune interviene con aiuti economici solo straordinari a favore di persone o nuclei familiari con reddito insufficiente per far fronte a momentanea necessità di carattere eccezionale e indifferibile a soddisfacimento di bisogni primari.

L'ammontare dell'aiuto straordinario sarà determinato dalla problematica emersa che ha determinato il bisogno nell'utente e per un massimo di una unica volta nell'anno finanziario.

Il valore singolo di ciascun intervento sarà comunque determinato sulla base del fabbisogno che risulterà dal totale delle domande presentate che non potrà in nessun caso superare la somma complessiva prevista a tal fine in bilancio.

L'aiuto economico straordinario, comunque erogato, può essere corrisposto "una tantum" e non potrà superare la somma come sopra determinata per ciascun intervento.

Sono ammesse a contributo, nei limiti sopra indicati, esclusivamente:

- le spese necessarie all'acquisto di generi alimentari di prima necessità (cibo e bevande) cioè necessari al sostentamento quali pane, pasta, latte, carne, pesce e uova, legumi, olio, ortaggi, frutta, cereali e patate nonché latte in formula, omogeneizzati e pannolini per bambini.

Non rientrano tra i generi alimentari di prima necessità, ai fini del presente regolamento:

- alcolici (vino, birra e super alcolici vari, bibite analcoliche e frizzanti, Energy drink);

- arredi e corredi per la persona e per la casa (es. stoviglie, abbigliamento, biancheria, cosmetici etc.);
- prodotti di igiene personale e prodotti per la pulizia della casa;
- farmaci.

- E' altresì prevista la possibilità, non cumulabile con le spese sopra citate, di contribuire sempre “una tantum” al pagamento di bollette di gas e/o luce, nei limiti eccedenti lo sconto previsto dai cd bonus bollette forniti dal governo alle famiglie (utenti domestici) e alle imprese (utenti non domestici) in difficoltà a causa del caro prezzo su luce e gas naturale. Tale bonus sarà concesso solo se l'utente si attivi per ottenere lo sconto suddetto.

Le spese relative ai bisogni straordinari sopra indicati devono essere debitamente documentate.

Le istanze saranno raccolte ed approvate dall'Ufficio Servizi sociali che provvederà altresì ai controlli di merito ed a tutti gli adempimenti successivi.

La somma di denaro corrispondente all'aiuto economico non potrà in nessun caso essere erogata direttamente alla persona richiedente.

Articolo 10 - Valutazione delle domande

Le domande di ammissione agli aiuti economici, sottoscritte dal diretto destinatario della prestazione o da chi ne fa le veci secondo legge, sono ricevute dal servizio sociale competente e valutate entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla presentazione, ovvero dal momento in cui la domanda viene integrata con la documentazione eventualmente mancante.

Il servizio sociale ricevente provvede a comunicare entro i termini di cui sopra la concessione degli aiuti ovvero il diniego degli stessi con le motivazioni dell'eventuale mancato accoglimento della domanda. La comunicazione della concessione dell'aiuto può essere assolta anche direttamente con l'erogazione del bene di prima necessità richiesto.

Il Comune garantisce che le informazioni ed i dati presentati ai fini dell'ammissione agli aiuti, vengono inseriti in una banca dati informatizzata e trattati esclusivamente per finalità socio-assistenziali, in conformità con le normative in materia di protezione e sicurezza dei dati personali.

L'ammissione ai contributi, la loro revoca o sospensione temporanea è disposta con atto del Responsabile del Settore servizi sociali, su proposta del servizio sociale competente in relazione alla condizione del beneficiario.

Articolo 11 - Modalità di erogazione degli aiuti economici

Gli aiuti economici possono essere erogati esclusivamente mediante l'acquisto del bene da parte del servizio sociale che provvederà a consegnarlo al richiedente.

Articolo 12 - Disposizioni attuative

Il Responsabile del Settore Servizi Sociali in applicazione della presente disciplina emana le necessarie disposizioni operative relativamente alle modalità di presentazione delle domande, di ammissione agli aiuti economici, alla documentazione atta a dimostrare la situazione economica e ai relativi controlli, nonché relativamente ai casi e alle modalità con cui esercitare le eventuali azioni di rivalsa per contributi percepiti indebitamente.

Il responsabile del procedimento verificherà la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo, in caso di false dichiarazioni, al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000;

Il responsabile del procedimento provvederà altresì ad inviare alla Guardia di finanza l'elenco dei beneficiari per il controllo dei redditi e di tutto quanto dichiarato nelle autocertificazioni di competenza.

Articolo 13 - Tutela dei dati personali coinvolti nel procedimento

Il Comune di Calvizzano garantisce che i trattamenti dei dati personali relativi ai procedimenti di propria competenza, avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche e secondo quanto previsto dalle norme in materia di protezione dati personali.

Articolo 14 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni normative in materia.

Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 15 - Pubblicità obbligatoria e trasparenza

Il presente regolamento è pubblicato all'albo pretorio on line nonché sul sito Internet dell'Amministrazione in Amministrazione Trasparente » Disposizioni Generali » Atti Generali » Regolamenti comunali.

La concessione di contributi e di altri benefici, anche di natura non economica, disciplinati dal presente regolamento è assoggettata alle forme di pubblicità obbligatoria previste dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

I beneficiari dei contributi erogati ai sensi del presente regolamento sono inseriti nell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica di cui al D.P.R. 7 aprile 2000 n. 118, che andrà organizzato in formato tabellare aperto per soddisfare l'obbligo di pubblicazione previsto dall'articolo 27 citato.

Articolo 16 - Collegamenti con il piano anticorruzione ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

La contribuzione economica erogata dall'Amministrazione Comunale è inserita nelle aree a rischio di corruzione.

Valgono - per queste ragioni - tutte le disposizioni previste nel piano anticorruzione del Comune di Calvizzano.

In relazione all'erogazione dei contributi o di altro beneficio economico, il responsabile del settore che sottoscrive il parere di regolarità tecnica o il RUP per il procedimento di propria competenza dovrà rendere specifica dichiarazione in ordine all'insussistenza di alcuna ipotesi di conflitto di interessi previsto dall'articolo inerente gli obblighi di astensione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del piano anticorruzione comunale.

Articolo 17 - Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di approvazione.